

Általános Szerződési Feltételek

gépek, alkatrészek, fémipari termékek kereskedelmére és gyártására
vonatkozóan

FEM-PRO TERV Kft.

Székhely: H-2890 Tata, Bacsó Béla út 37.

Adószám: 32203288-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-030669

Elérhetőség: info@femproterv.hu

Tata, 2024 október 01.

Tartalomjegyzék

1	Hatály, Szerződéskötés	3
2	Üzleti folyamat	3
2.1	Szerződés	3
3	Árak, fizetési feltételek, késedelmi kamat	3
3.1	Díjbekérő	4
3.2	Késedelmes fizetés, késedelmi kamat	4
4	Nemfizetés lehetséges következményei	4
4.1	Fizetési Meghagyás (Közjegyzői eljárás)	4
4.2	Bírósági peres eljárás	5
5	Minimum rendelési mennyiség	5
6	Tulajdonjog fenntartás	5
7	Szállítás	5
8	Teljesítés	5
9	Garancia és szavatosság	6
10	Reklamációk és eljárás	6
11	Kötbér	6
11.1	Vevő általi meghíúsulás, elállás	6
11.2	Késedelmes Vevői elszállítás	6
12	Felelősségkorlátozás	7

1 Hatály, Szerződéskötés

Jelen szerződési feltételek minden olyan Szerződésre vonatkoznak, amely a FEM-PRO TERV Kft. (továbbiakban: FPT Kft.) és megrendelői (továbbiakban: Vevő) között jön létre gyártott gépek, alkatrészek, fémipari termékek (a továbbiakban: áru) kereskedelme és gyártása kapcsán. A Szerződés meghatározása a 2.1 pont szerinti.

2 Üzleti folyamat

Írásos formában történő megrendelés esetén a vevői igények AJÁNLATKÉRÉS formájában érkeznek az FPT Kft. felé, amely alapján az FPT Kft. AJÁNLAT-ot készít. Amennyiben a Vevő elfogadja az ajánlatot, MEGRENDELÉS-t (beszerzési rendelőt) küld a FPT Kft. részére.

Szóbeli (pl. telefonon történő) megrendelés esetén, a megrendelésről a FPT Kft. írásos visszaigazolást (legalább email) küld a Vevő részére, amelyre a Vevő írásos jóváhagyása (legalább email) szükséges a rendelés elindításához.

Mindkét típusú megkeresés esetén a megrendelés az FPT Kft. által küldött RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS-sal válik kötelező érvényűvé.

A rendelés visszaigazolásban megadott áru, vagy áruk FPT Kft. oldalon történő rendelkezésre állásáról a FPT Kft. KÉSZREJELENTÉS-t küld a Vevő részére.

Az áru leszállítása történhet a FPT Kft. általi, vagy a Vevő általi szervezéssel, teljesítéssel. Az áru leszállítása során SZÁLLÍTÓLEVÉL készül.

Az FPT Kft. teljesítettnek tekinti a rendelőt, amennyiben az a Vevő részére leszállításra került; ekkor elkészül a SZÁMLA, amely – igény szerint – külön megállapodás szerinti fizetési feltételekkel kerül kiállításra.

A projektek jellegétől függően a FPT Kft. élhet korábbi pénzügyi teljesítés igényével DÍJBKÉRŐ, majd ez alapján kiállított ELŐLEGSZÁMLA formájában, erről a Vevőt az ajánlat kiadásakor tájékoztatja. Ekkor a Vevő megrendelése a díjbekérőben megadott összeg beérkezésével válik érvényessé (aktívá).

2.1 Szerződés

Írásos és szóbeli megkeresés esetén is a FPT Kft. által kiállított RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS és annak műszaki tartalma minősül Szerződésnek, az odáig keletkezett írásos dokumentáció részleteivel együtt.

3 Árak, fizetési feltételek, késedelmi kamat

Az árak nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFA-t és az ajánlatban megadott tételeken felüli egyéb költségeket. A Vevő köteles a díjbekérő vagy számla ellenértékét a díjbekérőn vagy számlán meghatározott határidőig banki átutalással megfizetni. Amennyiben a FPT Kft. által beszerzett alapanyag (tétel) fordított áfás (FAD) beszerzésű, úgy arról a FPT Kft. által kiállított számla is FAD-os.

3.1 Díjbekérő

Díjbekérő esetén a fizetési határidő az egyben az ajánlat érvényességi ideje, így a díjbekérő fizetési határidőre történő kifizetésének elmulasztása a rendelési folyamat megszakadását, majd – Vevői igény szerint – az ajánlat újra kalkulálását vonja maga után.

3.2 Késedelmes fizetés, késedelmi kamat

A FPT Kft. által kiállított Számla kifizetésének Fizetési határidőre vonatkozó késedelve esetén az FPT Kft. (az áru értékének viszonylatában számított) 2,5 ezrelék napi késedelmi kamatot számol fel, és jogosult az adott Vevőre vonatkozó további szállításokat felfüggeszteni.

A késedelmes fizetésről az FPT Kft. először a fizetési határidőtől számított 3 nap elteltével e-mailben küld felszólítást, majd a fizetési határidőtől számított 1 hét elteltével tértivevényes postai úton. A kézbesítési vélelem a postai feladástól számított 15. napon áll be.

A késedelmi kamat számítása a (lejárt) fizetési határidőtől számított 8. naptól a számla teljes ellenérték beérkezésének napjáig történik, amelyről az FPT Kft. a teljes összeg beérkezésekor külön számlát állít ki 8 napos fizetési határidővel.

4 Nemfizetés lehetséges következményei

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a FPT Kft. által kiállított számla ellenértékét a fizetési határidőn belül nem fizeti meg, úgy a FPT Kft. – a (lejárt) fizetési határidő napjától – jogosult a követelésének érvényesítésére a Polgári Perrendtartásban foglalt fizetési meghagyásos (közjegyzői), vagy bírósági peres eljárás keretében.

A fizetési meghagyás 3 millió Ft követelésig kötelezően alkalmazandó eljárás, de maximum 30 millió Ft követelésig alkalmazható.

A bírósági peres eljárás 3 millió Ft-os követeléstől alkalmazható.

4.1 Fizetési Meghagyás (Közjegyzői eljárás)

A FPT Kft. kérheti közjegyző általi fizetési meghagyás (FMH) kibocsátását, amely – egyszerűsített polgári nemperes eljárásként – gyorsabb eljárást tesz lehetővé. A közjegyző által kiállított fizetési meghagyás jogerősnek tekinthető, amennyiben a Vevő 15 napon belül nem él ellentmondással.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a fizetési meghagyás kibocsátásával az FPT Kft. a Vevő által megadott címen történő kézbesítéssel a követelését jogerősnek tekintheti, ha a Vevő ellentmondással nem él a kézhezvételt követő 15 napon belül.

Fizetési meghagyás minimum értéke: 15.000 Ft.

Fizetési meghagyás maximum értéke: 3.000.000 Ft.

A fizetési meghagyás eljárás egyéb részletei a vonatkozó 2009. évi L. törvény (a fizetési meghagyásos eljárásról) szerint szabályozottak.

4.2 Bírósági peres eljárás

Ha a Vevővel szemben fennálló követelés mértéke az előzőekben megadott kötelező FMH maximum értéket (3.000.000 Ft) túllépi, az FPT Kft. jogosult jogi lépéseket tenni, amelyek magukban foglalhatják:

Bírósági peres eljárás: Az FPT Kft. keresetet nyújthat be a bírósághoz a követelés érvényesítése érdekében.

Végrehajtási eljárás: Amennyiben a bíróság az FPT Kft. javára dönt.

5 Minimum rendelési mennyiség

A minimális rendelési érték 150 EUR, vagy ennek megfelelő forintösszeg. A minimális rendelési érték nem tartalmazza az egyéb költségeket és a szállítási díjakat.

6 Tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru a teljes vételár megfizetéséig az FPT Kft. tulajdonában marad. A tulajdonjog a teljes vételár (az utolsó részlet) beérkezésével száll át a Vevőre.

7 Szállítás

Az áru közúton, (kis)teherautóval, vagy kamionnal érkezik a szerződésben rögzített teljesítési helyre. A Vevő saját szállítási megoldásáról/igényéről előzetes értesítést küldhet. A Vevői szállításból eredő károkra a FPT Kft. nem vállal felelősséget.

A FPT Kft. jogosult sürgősségi felárat felszámítani, ha a Vevő az ajánlatban/rendelés visszaigazolásban szereplőnél korábbi szállítást igényel.

Vevői szállítás esetén, ha a Vevő a készrejelentés dátumától számított 14 napon belül a FPT Kft. érdekében tartozó kiindulási és köztes helyekről (saját, vagy beszállítói, vagy bérelt területek) a saját, vevői területére nem szállítja el az árut (késedelmes Vevői elszállítás), az FPT Kft. elállhat a szerződéstől, de legalább a 10. pontban meghatározott ide vonatkozó kötbér mértékével élhet.

8 Teljesítés

A FPT Kft részére felróható okokból keletkezett szállítási és teljesítési késedelem, vagy meghiúsulás esetén a Vevő egyszeri bánatpénzre jogosult, ami az adott Vevő későbbi rendeléseinél kompenzációként épül be. A bánatpénz mértéke az adott Vevő rendeléseinek függvényében közös megegyezéses alapú, összesített mértéke maximum a nem teljesült tranzakció szerinti áru érték 20%-a, de kompenzációként maximum 5%.

9 Garancia és szavatosság

A FPT Kft. garantálja, hogy az általa szállított áruk megfelelnek a Szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. A Vevő köteles az árut átvételkor ellenőrizni, és bármilyen nyilvánvaló hibát vagy hiányosságot azonnal, de legkésőbb 48 órán belül a FPT Kft. részére írásban jelezni. A rejtett hibákra vonatkozó reklamációkat a Vevő az átvételtől számított 3 hónapon belül jelentheti be. A reklamációhoz a Vevő köteles képeket mellékelni a hibás termékről. Az FPT Kft. az elismert hibás termékeket javítja, kicseréli, vagy árengedményt biztosít.

10 Reklamációk és eljárás

Bármilyen reklamációt írásban kell benyújtani, a termék azonosítóival, valamint a hiba leírásával. A reklamáció írásos dokumentációját fotókkal is alá kell támasztani. A reklamált terméket a Vevő köteles a rendezésig elkülönítve tárolni. Az FPT Kft. a reklamáció kézhezvételét követően 15 napon belül javaslatot tesz a hiba elhárítására. Alapítvány reklamáció esetén a felmerülő költségeket a Vevő viseli.

11 Kötbér

Kötbér két esetben érvényesíthető.

11.1 Vevő általi meghiúsulás, elállás

Vevőnek felróható okokból történő rendelés meghiúsulás, vagy Vevő általi elállás esetén Vevő részére 20%-os meghiúsulási kötbér kerül felszámításra az áru értékének viszonylatában, ezen felül 100%-os meghiúsulási kötbér kerül felszámításra az áru összesített (bármilyen irányú) szállítási díjának viszonylatában.

A FPT Kft. részére történő visszaszállítással kapcsolatos valamennyi költség a Vevőt terheli.

11.2 Késedelmes Vevői elszállítás

Késedelmes Vevői elszállítás esetén a tervezett ütemezéshez képest a kötbér mértéke (az áru értékének viszonylatában számított) napi 2,5 ezrelék, amely a tervezett, vagy ütemezés szerinti elszállítás napjától a megvalósult elszállítás időpontjáig számítható fel.

12 Felelősségkorlátozás

A FPT Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett károkra, mint például termeléskiesés, piacvesztés vagy elmaradt vevői haszon. A FPT Kft. szavatossági vagy kártérítési felelőssége összességében nem haladhatja meg az adott szerződés keretében szállított termékek számla szerinti értékét.